

1515259-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... foi condenada por um roubo e duas vezes por tráfico de droga.

Destarte, as circunstâncias do flagrante, os depoimentos dos policiais militares, as condições pessoais da ré e as suas próprias palavras em juízo não deixam qualquer dúvida sobre a prática da receptação.

Frente esse conjunto probatório, a negativa da acusada restou isolada, sem nada a corroborá-la.

Sobre a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1515259-87.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515259-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2179696/2022 - 08º D.P. BRAS, 25918912 - 08º D.P. BRAS, 2179696 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JÉSSICA DEUTSCH SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

JÉSSICA DEUTSCH SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal porque, no dia 4 de julho de 2022, por volta das 7h, Rua da Figueira, altura do nº 10, Sé, nesta comarca, recebeu, em proveito próprio, o aparelho de telefone celular marca Motorola modelo 7Plus, de propriedade de Edneide Gonçalves de Souza, mesmo sabendo se tratar de produto de crime (fls. 70/72).

Recebida a denúncia (fls. 75 e 76), foi a ré citada (fls. 93). Apresentou resposta à acusação (nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da vítima do crime antecedente, duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a fixação das penas no mínimo legal, a substituição da pena carcerária na forma do artigo 44 do Código Penal e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 29/32), autos de apreensão e auto de avaliação (fls. 20/21) e prova oral coligida, como se verá.

A ré negou o crime na fase policial. Fazia uso de crack quando um rapaz passou correndo. Daí ele tirou toda a roupa e deixou cair um aparelho de telefone celular no chão. Logo em seguida o rapaz correu e policiais aproximaram-se. Correu por ter ficado assustada com cena, alegou Jéssica (fls. 13).

Em juízo, Jéssica negou novamente o crime. Estava nas proximidades da Avenida do Estado quando passou um rapaz já conhecido de vista. Ele arrancou toda roupa para mostrar que não tinha nada consigo e fugiu correndo nu mesmo. Policiais chegaram ao local e o deixaram escapar. Não carregava nenhuma bolsa consigo, defendeu-se a acusada. Estava no local consumindo crack e se prostituindo. Por fim, alegou ter sido agredida com dois chutes no rosto pela policial Nayara, o que deixou seus dentes moles. A PM não autorizou a realização de exame de raio-X quando passou pelo IML.

A vítima do crime antecedente, Edneide Gonçalves de Souza, contou que teve o celular arrebatado do interior de seu carro na Avenida do Estado por um rapaz. O agente quebrou um dos vidros de seu carro e subtraiu-lhe o aparelho. Posteriormente, na mesma data, recebeu um telefonema informando sobre a apreensão de seu aparelho pela polícia. Na delegacia, soube que um policial presenciou quando o furtador entregou seu celular a uma mulher.

O policial militar Patrick Ferreira Garcia informou ter avistado um indivíduo correndo na Avenida do Estado com um celular nas mãos. Ele pulou o "guardrail" da via e foi para o outro lado, onde encontrou com a acusada. Ao perceber a sua aproximação, o agente empreendeu fuga correndo. A acusada foi presa na posse de uma bolsa que continha o celular subtraído e um cachimbo de crack.

No mesmo sentido, a PM Nayara Estéfani Freire Sampaio narrou que, junto do colega Patrick, avistaram um rapaz correndo dentre os carros pela contramão da Avenida do Estado. Ele conseguiu passar para o outro lado da via. Deram a volta e presenciaram quando ele caminhava junto da acusada. Quando os viu, ele fugiu correndo. A ré foi presa na posse de uma bolsa com o aparelho de telefone celular da ofendida, um

isqueiro e um cachimbo de crack. Ela admitiu informalmente ter recebido o aparelho furtado. Negou tê-la agredido.

A condenação é de rigor.

A procedência ilícita do aparelho apreendido está bem provada pelo relato da vítima do crime antecedente. O furto ocorrera minutos antes da prisão em flagrante da ré na posse do bem.

Sobre a autoria, os policiais autuantes disseram ter presenciado o suspeito do furto lado a lado com a ré minutos após a subtração do bem. Em poder de Jéssica, no interior de sua bolsa, foi apreendido o aparelho da ofendida.

A apreensão do bem produto de crime patrimonial em poder da acusada impôs-lhes o dever de demonstrar a sua licitude. E disso ela não cuidou de se desincumbir.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1142873/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Cumpra registrar, de mais a mais, que a ré não é neófita no mundo do crime, eis que já foi condenada por um roubo e duas vezes por tráfico de droga.

Destarte, as circunstâncias do flagrante, os depoimentos dos policiais militares, as condições pessoais da ré e as suas próprias palavras em juízo não deixam qualquer dúvida sobre a prática da receptação.

Frente esse conjunto probatório, a negativa da acusada restou isolada, sem nada a corroborá-la.

Sobre a alegação de violência policial, a MM. Juíza que presidiu a audiência de custódia já determinou a sua devida apuração junto ao órgão correicional. E a alegação de violência, por si só, não tem o condão de afastar a presunção de idoneidade de que gozam os depoimentos dos policiais.

Certa a condenação, passa-se à fixação das penas.

Jéssica possui maus antecedentes. Sofreu uma condenação transitada em julgado, tendo decorrido cinco anos após o cumprimento das penas impostas (condenação da 23ª Vara Criminal da Capital - SP, autos nº 0001331-13.2013.8.26.0050 - fls. 36/39 e 42/49). Fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 para 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa

Na segunda fase, observa-se que a ré é reincidente (condenação da 29ª Vara Criminal da Capital-SP nos autos nº 0005866-34.2017.8.26.0635, cumprida a pena em 21/01/2019, e condenação da 25ª Vara Criminal da Capital-SP nos autos nº 0091026-02.2018.8.26.0050, em cumprimento de pena - fls. 36/39 e 42/49). Cumpra, assim,

acrescer as penas de mais 1/6, para 1 ano, 4 meses, 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de causas legais modificadoras.

O regime é fechado, frente os maus antecedentes e a dupla reincidência.

O valor de cada dia multa é fixado no piso mínimo considerando-se a má situação financeira da acusada.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar JÉSSICA DEUTSCH SANTOS, qualificada nos autos, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal às penas de 1 ano, 4 meses, 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, em regime fechado.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefere-se o apelo em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Expeça-se, desde já, guia de recolhimento provisória.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se as guias de recolhimento definitivas.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 28 de julho de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA